2027年公安院校联考
公安专业知识

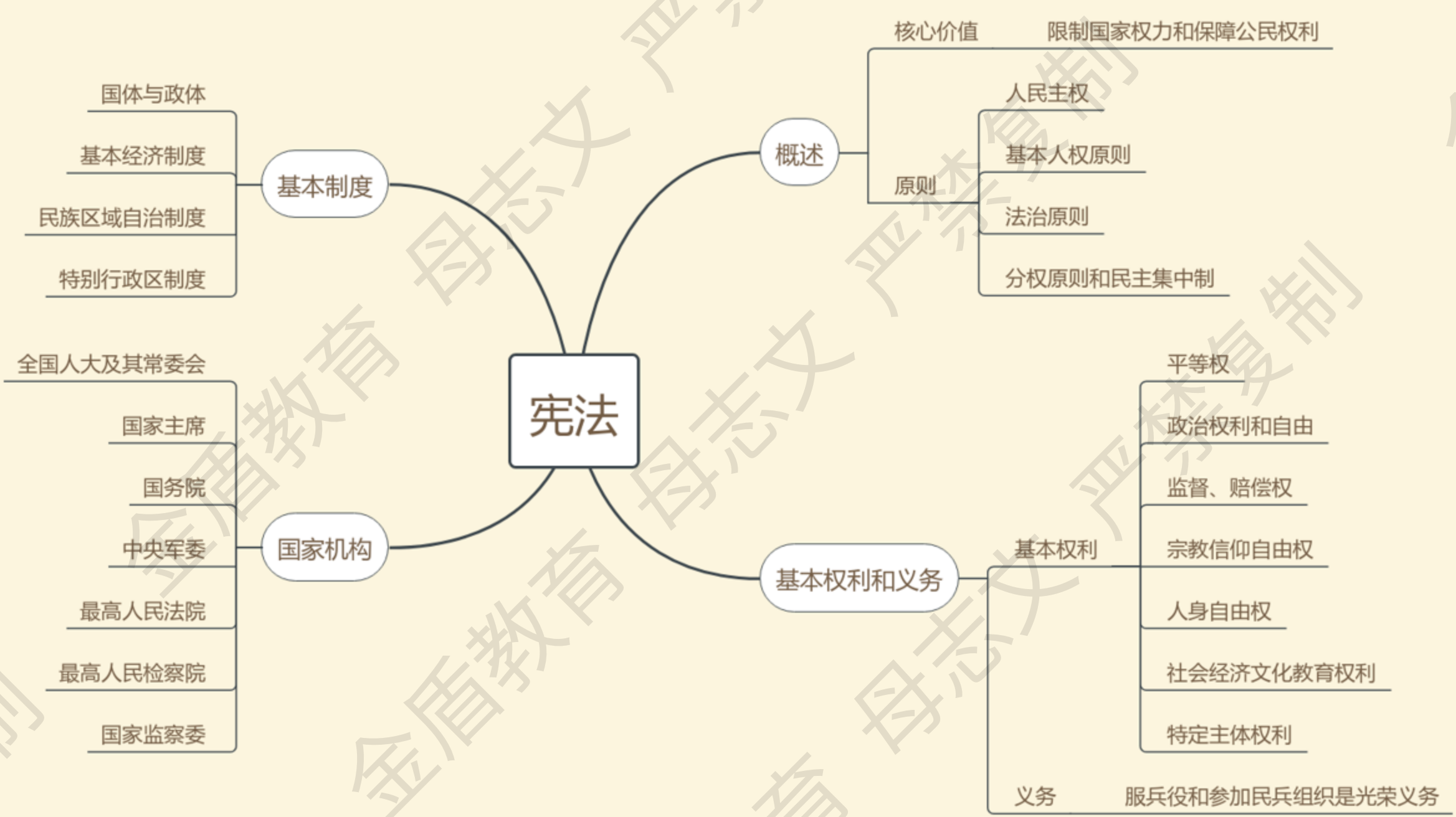
主讲人：母志文

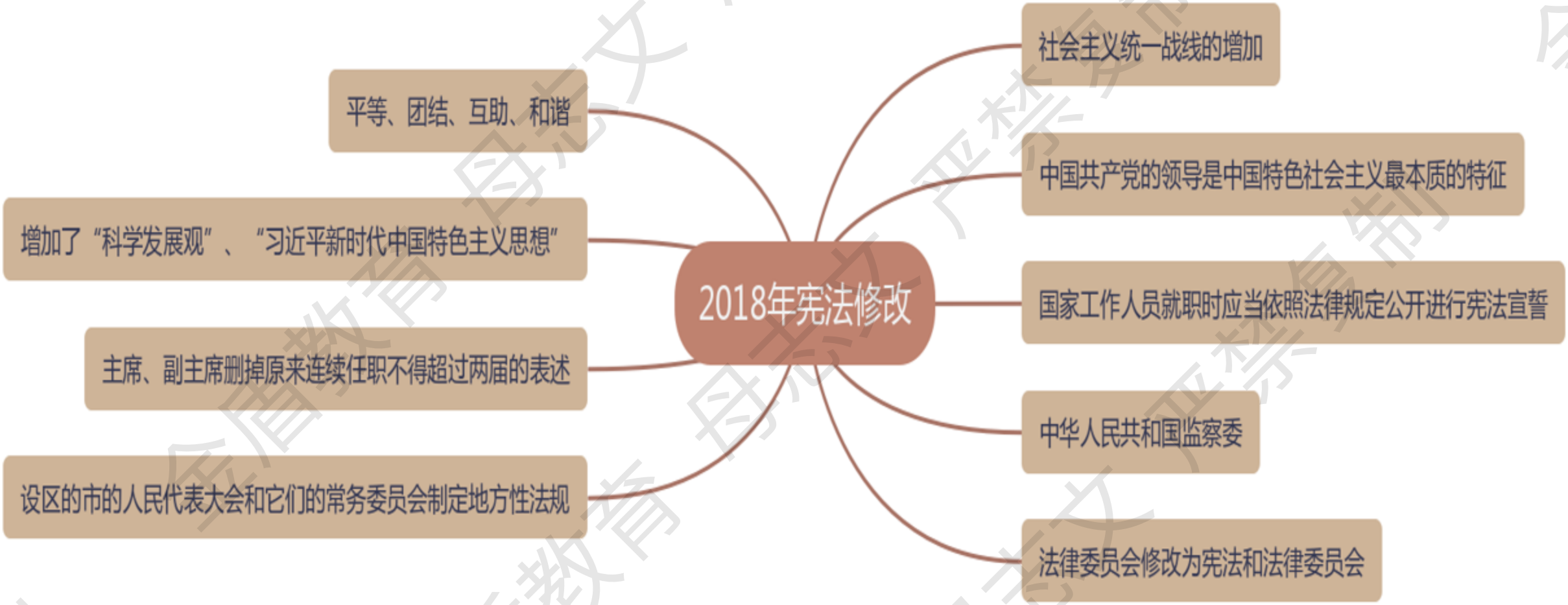
金盾教育

坚持不懈
母哥爱你
滴水穿石

坚持不懈
母哥爱你
滴水穿石

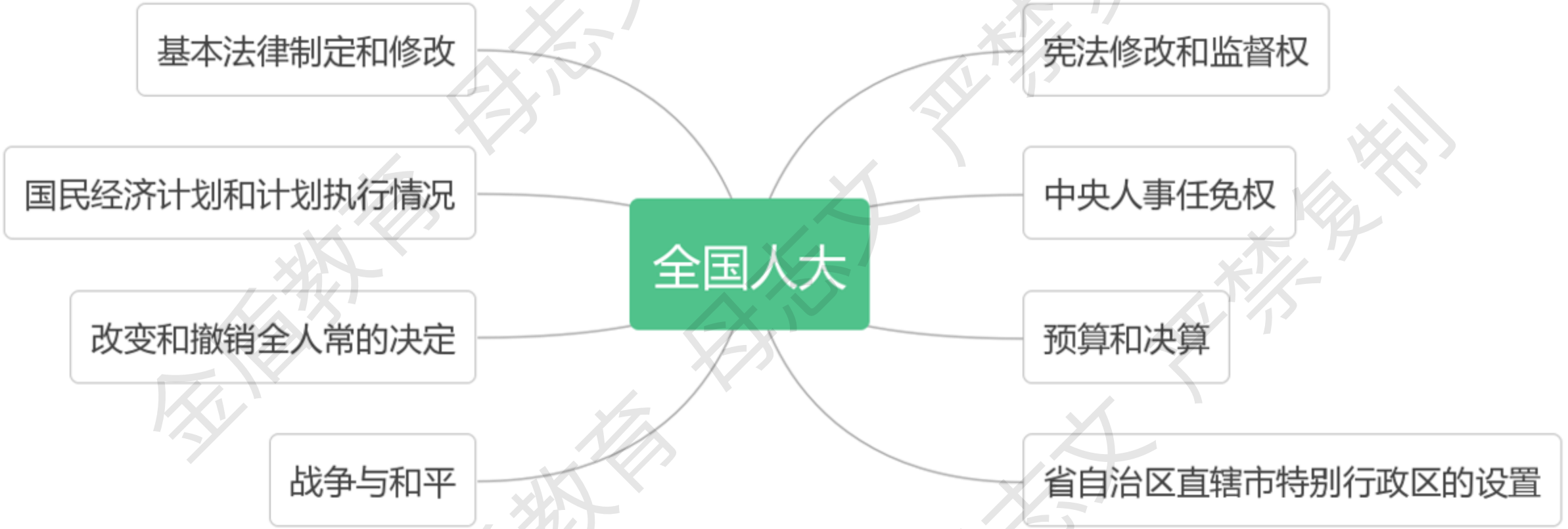
金盾教育 母志文 严禁复制


宪法
概述
核心价值
限制国家权力和保障公民权利
原则
人民主权
基本人权原则
法治原则
分权原则和民主集中制
基本制度
国体与政体
基本经济制度
民族区域自治制度
特别行政区制度
国家机构
全国人大及其常委会
国家主席
国务院
中央军委
最高人民法院
最高人民检察院
国家监察委
基本权利和义务
基本权利
平等权
政治权利和自由
监督、赔偿权
宗教信仰自由权
人身自由权
社会经济文化教育权利
特定主体权利
义务
服兵役和参加民兵组织是光荣义务


2018年宪法修改
社会主义统一战线的增加
中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征
国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓
中华人民共和国监察委
法律委员会修改为宪法和法律委员会
平等、团结、互助、和谐
增加了“科学发展观”、“习近平新时代中国特色主义思想”
主席、副主席删掉原来连续任职不得超过两届的表述
设区的市的人民代表大会和它们的常务委员会制定地方性法规

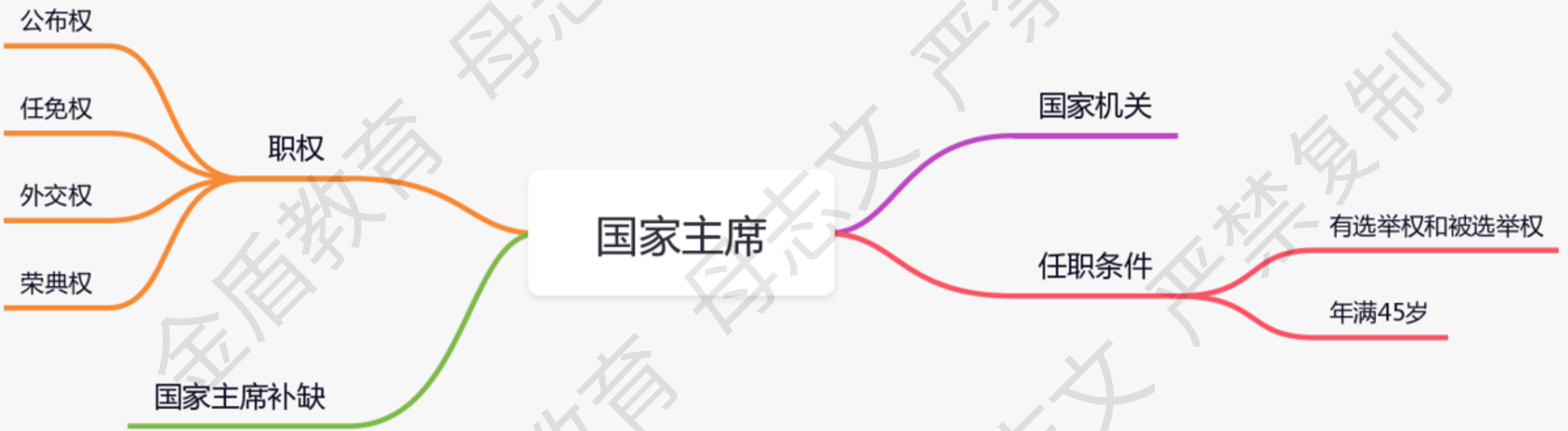


金盾教育 母志文 严禁复制

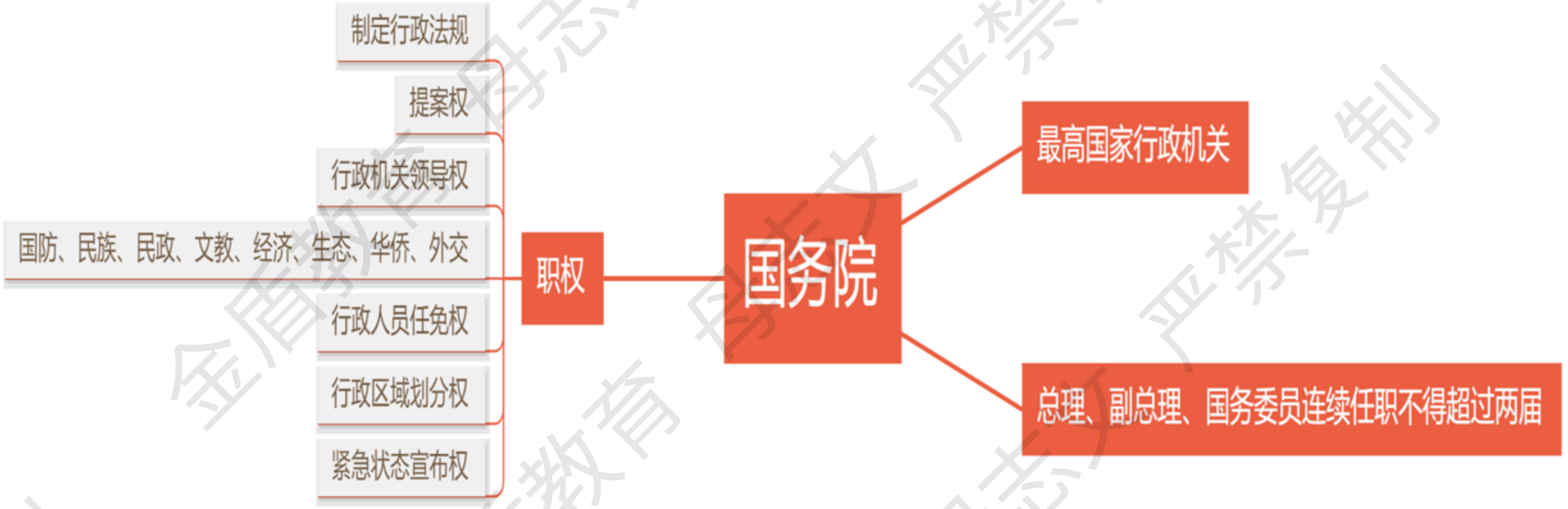


金盾教育 母志文 严禁复制


全国人大常委会
立法权和法律解释权
驻外全权外交任免
战争状态的宣布
人事任免权
宪法解释和监督权
批准和废除条约
决定特赦
决定和授予国家荣誉称号



母志文 严禁复制 金盾教育



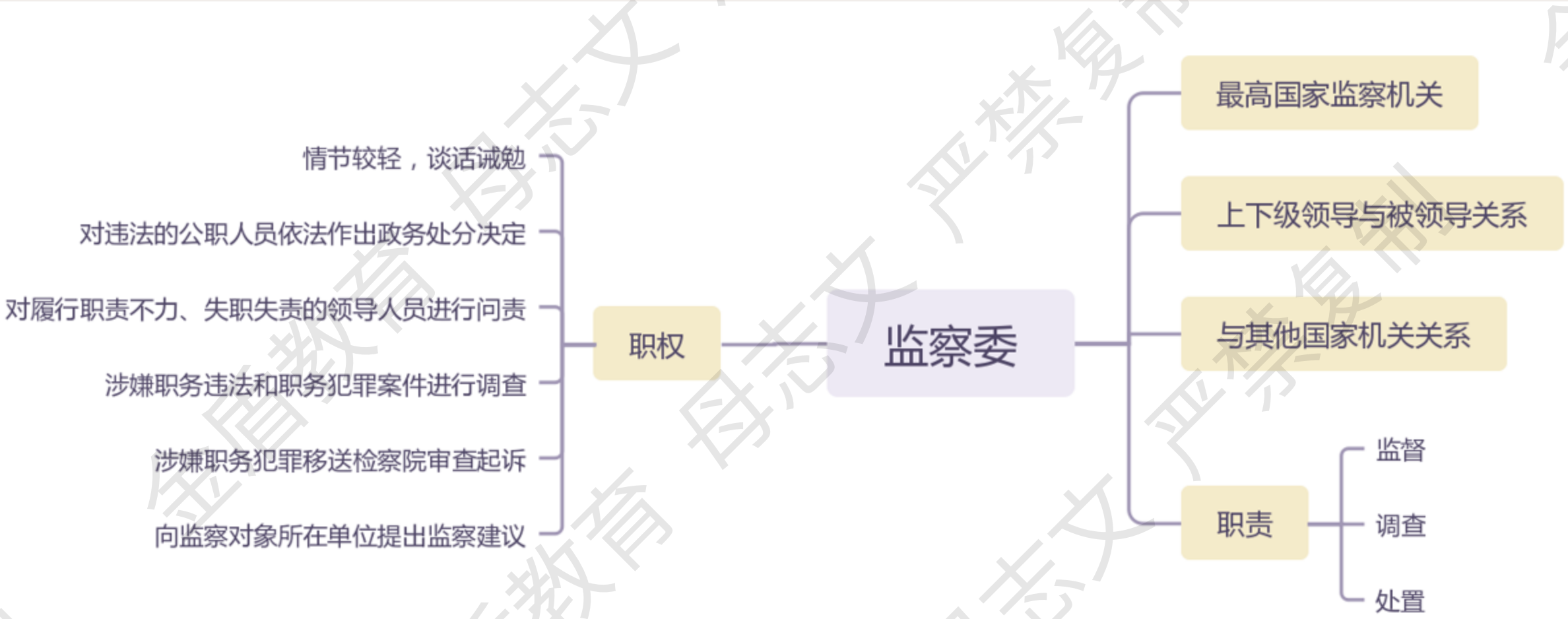
金盾教育 母志文 严禁复制

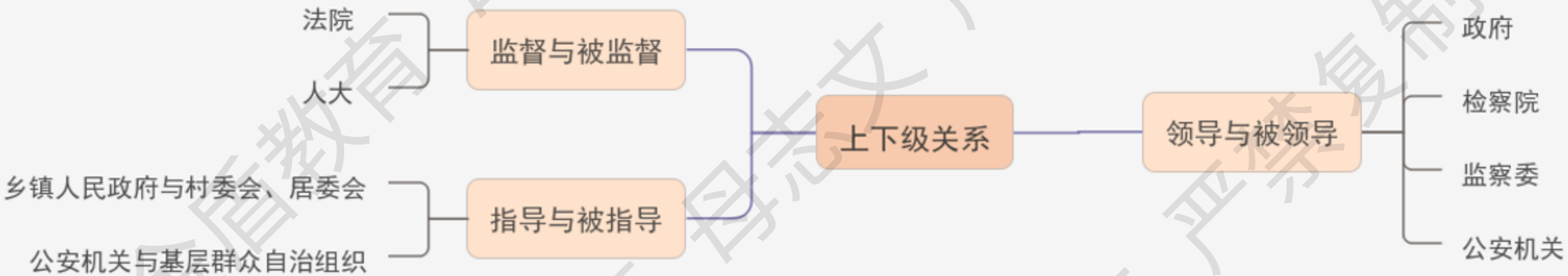
地方性法规制定权，2018年修正案确认了设区的市地方性法规制定权

地方各级人大及其常委会

- 直选与间选并用
  - 不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、镇的人大代表，直选
  - 省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人大代表，间选
- 地方人大选举并罢免
  - 政府正职和副职
  - 法检监正职，选出或者罢免人民检察院检察长，须报上级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准
  - 选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举上一级人民代表大会代表

金盾教育 母志文 严禁复制


监察委
最高国家监察机关
上下级领导与被领导关系
与其他国家机关关系
职责
监督
调查
处置
职权
情节较轻，谈话诫勉
对违法的公职人员依法作出政务处分决定
对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责
涉嫌职务违法和职务犯罪案件进行调查
涉嫌职务犯罪移送检察院审查起诉
向监察对象所在单位提出监察建议



金盾教育 母志文 严禁复制

留置

留置时间不得超过三个月，自向被留置人员宣布之日起算。具有下列情形之一的，经审批可以延长一次，延长时间不得超过三个月：

（一）案情重大，严重危害国家利益或者公共利益的；

（二）案情复杂，涉案人员多、金额巨大，涉及范围广的；

（三）重要证据尚未收集完成，或者重要涉案人员尚未到案，导致违法犯罪的主要事实仍须继续调查的；

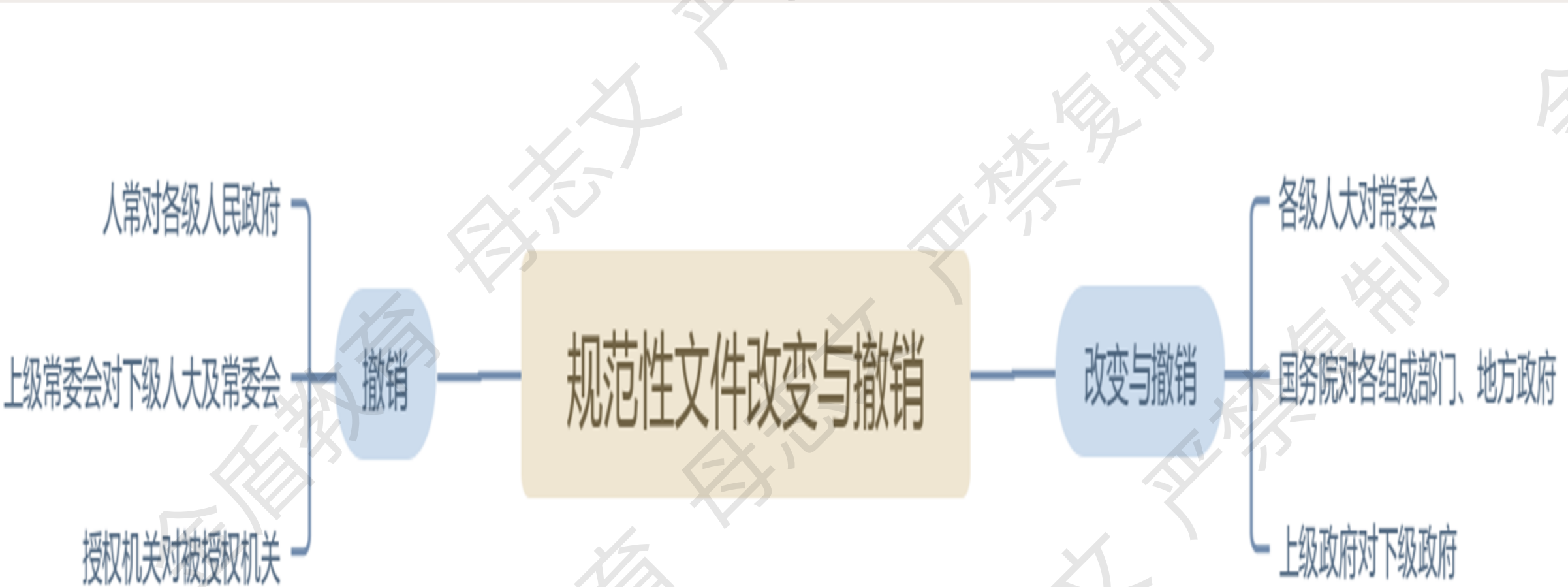
（四）其他需要延长留置时间的情形。

省级以下监察机关采取留置措施的，延长留置时间应当报请上一级监察机关批准。

延长留置时间的，应当在留置期满前向被留置人员宣布延长留置时间的决定，要求其在《延长留置时间决定书》上签名、捺指印。被留置人员拒绝签名、捺指印的，调查人员应当在文书上记明。

延长留置时间的，应当及时通知被留置人员所在单位和家属。

金盾教育 禁止复制



金盾教育 母志文 严禁复制


备案
行政法规报全人常备案
部门规章报国务院备案
省级地方性法规报全人常和国务院备案
设区的市地方性法规报省人常批准，再报全人常和国务院备案
省级地方政府规章报省人常、国务院备案
设区的市、自治州的政府规章报本级人常、省人常、省级政府、国务院备案
根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案
自治州、自治县的自治条例和单行条例，省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的三十日内依照下列规定报有关机关备案：

（一）行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案；

（二）省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；

（三）自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况；

（四）部门规章和地方政府规章报国务院备案；地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案；设区的市、自治州的人民政府制定的规章应当同时报省、自治区的人民代表大会常务委员会和人民政府备案；

（五）根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案；经济特区法规、浦东新区法规、海南自由贸易港法规报送备案时，应当说明变通的情况。